

Clase 14 — SA - Fiscalización

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

FISCALIZACIÓN EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Consejo de Vigilancia

Artículo 280 LGS

El estatuto puede prever un **Consejo de Vigilancia** integrado por **3 a 15 accionistas**, elegidos por la asamblea.

Características:

- órgano **optativo**;
- miembros reelegibles;
- libremente revocables por la asamblea.

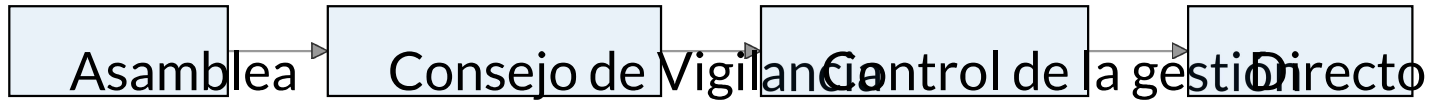
Su función principal es **fiscalizar la gestión del directorio**.

Importante

ARTICULO 280. – El estatuto podrá organizar un consejo de vigilancia, integrado por tres a quince accionistas designados por la asamblea conforme a los artículos 262 o 263, reelegibles y libremente revocables. Cuando el estatuto prevea el consejo de

vigilancia, los artículos 262 y 263 no se aplicarán en la elección de directores si éstos deben ser elegidos por aquél.

Finalidad del Consejo de Vigilancia



A diferencia de la sindicatura, el Consejo de Vigilancia no se limita al control de legalidad.

También ejerce un **control sobre el mérito y la oportunidad de la gestión empresarial.**

Elección e integración

Los consejeros deben ser **accionistas**.

La elección corresponde a la asamblea y puede realizarse mediante:

- lista completa;
- clases de acciones (si el estatuto lo prevé);
- voto acumulativo.

Cuando el Consejo de Vigilancia designa directores, **no se aplica** el voto acumulativo ni la elección por clases.

Escasa utilización

Vítolo señala que el instituto ha tenido **muy poca aplicación práctica**.

Entre las razones menciona:

- posible interferencia con la gestión del directorio;
- superposición de funciones con la sindicatura;
- posibilidad de bloquear determinadas decisiones del directorio.

En la práctica societaria argentina predomina ampliamente el sistema de **directorio + sindicatura**, siendo excepcional la utilización del Consejo de Vigilancia.

Incompatibilidades

No pueden integrar el Consejo de Vigilancia:

- quienes se encuentren alcanzados por las inhabilidades del art. 264 LGS;
- los directores, gerentes y empleados de la sociedad, de su controlante o de sus controladas;
- los cónyuges y determinados parientes de los directores y gerentes generales.

El objetivo es preservar la independencia del órgano de fiscalización.

Responsabilidad e inscripción

Los miembros del Consejo de Vigilancia:

- responden si omiten comunicar la configuración de un supuesto del art. 299 LGS;
- pueden ser sancionados si eluden la fiscalización estatal.

Su designación y cese deben:

- publicarse;
- inscribirse en el Registro Público conforme al art. 60 LGS.

La inscripción es **declarativa**: la función nace con la designación, pero la oponibilidad frente a terceros se produce con la inscripción.

Límites de sus funciones

El Consejo de Vigilancia **no representa** a la sociedad.

Tampoco administra ni gobierna el ente.

Su actuación se limita al **ámbito interno**, ejerciendo funciones de fiscalización sobre la gestión del directorio.

Funcionamiento

El Consejo de Vigilancia se organiza como un **órgano colegiado**.

Debe:

- reunirse, al menos, con la periodicidad prevista por el art. 267 LGS;
- respetar un quórum no inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes;
- dejar constancia de sus deliberaciones en un libro de actas.

El Consejo designa un presidente, encargado de convocar las reuniones.

Funciones de fiscalización

Función principal

El Consejo de Vigilancia controla:

- la gestión del directorio;
- el cumplimiento de la ley, el estatuto y el reglamento;
- la ejecución de las resoluciones asamblearias.

Para ello puede:

- examinar la contabilidad;
- inspeccionar los bienes sociales;
- realizar arqueos de caja;
- requerir informes al directorio.

Funciones integrativas de administración

Además de controlar, el Consejo puede:

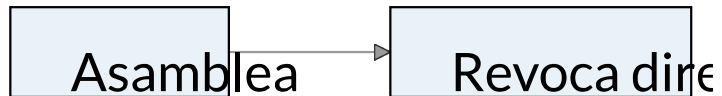
- convocar a la asamblea en los casos previstos por la ley;
- convocar a pedido de accionistas legitimados;
- aprobar determinados actos o contratos cuando así lo disponga el estatuto.

Cuando el estatuto exige su aprobación para determinados actos, el Consejo puede impedir su realización.

Si el directorio insiste, la decisión corresponde a la asamblea.

Funciones integrativas de gobierno

El estatuto puede atribuir al Consejo de Vigilancia la **designación de los directores**.



La facultad de **remove** a los directores continúa siendo exclusiva de la asamblea.

Disidencias

Si la oposición reúne **al menos un tercio** de los integrantes del Consejo:

- la decisión queda suspendida;
- los consejeros disidentes pueden convocar a la asamblea.

La asamblea resolverá definitivamente la cuestión planteada.

Esquema general

Función	Ejemplos
Fiscalización	Examinar contabilidad, controlar la gestión, requerir informes
Integrativa de administración	Convocar asambleas, aprobar determinados actos, formular observaciones
Integrativa de gobierno	Designar directores cuando lo autorice el estatuto

El Consejo de Vigilancia **no administra ni representa** a la sociedad.
Su función es controlar e intervenir en determinados aspectos de la gestión cuando la ley o el estatuto así lo autorizan.

Consejo de Vigilancia y Sindicatura

Artículo 283 LGS

Si el estatuto organiza un **Consejo de Vigilancia**, la sociedad **puede prescindir de la sindicatura**.

Pero ello exige:

- una **auditoría anual**;
- que el informe sobre los estados contables sea sometido a la asamblea.

Consejo de Vigilancia

- Integrado por accionistas.
- Controla la gestión.
- Puede ejercer funciones integrativas de administración y gobierno.

Sindicatura

- Integrada por abogados y/o contadores.

- Control técnico de legalidad.
- Fiscalización profesional.

El Consejo de Vigilancia y la Sindicatura **no son órganos incompatibles**. Pueden coexistir. La supresión de la sindicatura es una **opción** que la ley admite únicamente si se cumplen los requisitos del art. 283 LGS.

La Sindicatura

Concepto

La sindicatura es el **órgano de fiscalización interna** de la sociedad anónima.

Características:

- órgano necesario en los casos previstos por la ley;
- permanente;
- elegido por la asamblea;
- con atribuciones mínimas inderogables.

Su finalidad es controlar la actuación del directorio en representación de los accionistas.

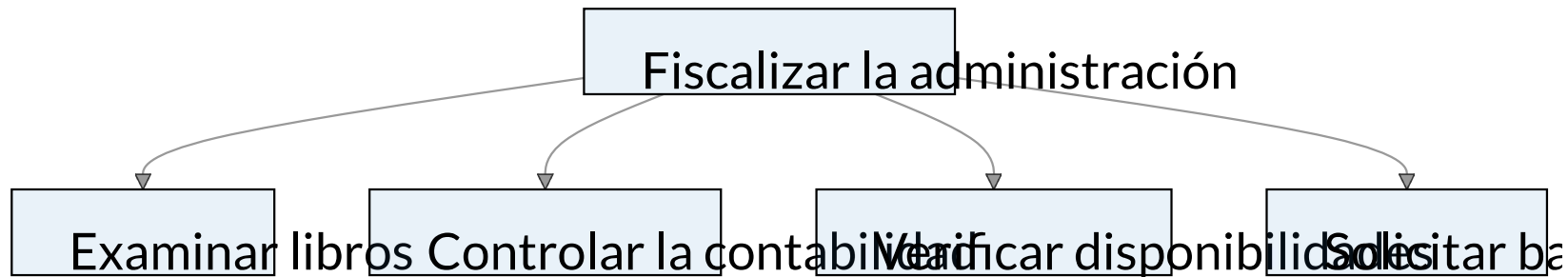
Naturaleza jurídica

El síndico se vincula con la sociedad mediante un **contrato de servicios**.

Su función presenta características particulares:

- temporal;
- personal;
- indelegable;
- remunerada;
- libremente revocable por la asamblea.

Funciones de fiscalización



La principal misión del síndico consiste en ejercer un **control integral de la administración** de la sociedad.

Otras atribuciones

El síndico debe:

- asistir a las reuniones del directorio, comité ejecutivo y asamblea (con voz y sin voto);
- controlar la garantía de los directores;
- informar a la asamblea sobre los estados contables;
- suministrar información a los accionistas legitimados.

Facultades especiales

Además, puede:

- convocar asambleas cuando corresponda;
- solicitar la inclusión de puntos en el orden del día;
- vigilar el cumplimiento de la ley, el estatuto y las decisiones asamblearias;
- investigar denuncias formuladas por accionistas.

El síndico no administra la sociedad: controla el funcionamiento de sus órganos.

Esquema general

Función	Ejemplos
Fiscalización	Libros, contabilidad, bienes, balances
Información	Informes a la asamblea y a accionistas
Control institucional	Directorio, comité ejecutivo y asamblea
Actuación subsidiaria	Convocar asambleas, investigar denuncias

La sindicatura es el órgano técnico de fiscalización previsto por la LGS. Su función principal es controlar la legalidad y regularidad de la administración, sin sustituir al directorio en la gestión.

Artículo 294 LGS

En lugar de memorizar once incisos, puede agruparse en cuatro funciones.

Función	Art. 294
Fiscalizar	Incs. 1, 2, 4 y 9
Informar	Incs. 5 y 6
Participar	Inc. 3
Actuar subsidiariamente	Incs. 7, 8 y 10

La mayoría de los deberes del síndico responden a una de estas cuatro finalidades:

- **Controlar** la administración.
- **Informar** a accionistas y asamblea.
- **Participar** en el funcionamiento de los órganos sociales.
- **Intervenir** cuando el directorio incumple sus deberes.

Importante

Atribuciones y deberes.

ARTICULO 294. — Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiera el estatuto:

- 1º) Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres (3) meses.
- 2º) Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación;
- 3º) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado;
- 4º) Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad;
- 5º) Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados;

- 6º) Suministrar a accionistas que representen no menos del Dos por Ciento (2 %) del capital, en cualquier momento que éstos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia;
- 7º) Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio;
- 8º) Hacer incluir en el orden del día de la asamblea, los puntos que considere procedentes;
- 9º) Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias;
- 10. Fiscalizar la liquidación de la sociedad;
- 11. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del Dos por Ciento (2 %) del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia.

¿Qué controla el síndico?

Existe una discusión doctrinaria sobre el alcance de la función sindical.

Dos posiciones

- **Control de legalidad.**
- **Control de mérito o gestión.**

Vítolo sostiene que la sindicatura ejerce únicamente un **control de legalidad**.

Control de legalidad

Según Vítolo, el síndico debe verificar:

- el cumplimiento de la ley;
- el cumplimiento del estatuto;
- el cumplimiento del reglamento;
- la regularidad de la actuación de los órganos sociales.

No le corresponde juzgar:

- la conveniencia de una decisión empresarial;
- la oportunidad de un negocio;
- el mérito de la gestión del directorio.

Las decisiones empresariales corresponden al directorio.

La sindicatura controla su **legalidad**, no su acierto económico.

Investigación de ejercicios anteriores

Artículo 295 LGS

El síndico puede:

- solicitar información;
- investigar la administración;
- revisar documentación

aunque corresponda a ejercicios anteriores a su designación.

La finalidad es impedir que el cambio de síndicos impida descubrir irregularidades cometidas en ejercicios anteriores.

Designación de los síndicos

La designación corresponde a la **asamblea ordinaria**.

En la constitución por acto único:

- los síndicos deben designarse en el acto constitutivo.

El estatuto determina:

- el número de síndicos;
- si la sindicatura será unipersonal o colegiada.

Debe designarse igual número de síndicos suplentes que titulares.

Sindicatura colegiada

La regla general es que la sindicatura puede ser:

- unipersonal; o
- colegiada.

Sin embargo, debe ser **colegiada e integrada por un número impar** cuando la sociedad se encuentre comprendida en los supuestos del art. 299 LGS, salvo las excepciones previstas por la propia ley.

Ejemplos:

- oferta pública;
- sociedades de economía mixta;
- concesionarias de servicios públicos;
- sociedades controlantes o controladas;
- sociedad anónima unipersonal.

¿Puede prescindirse de la sindicatura?

Sí, pero sólo en determinados casos.

Las sociedades que **no** se encuentren comprendidas en el art. 299 LGS pueden prescindir de la sindicatura si así lo prevé el estatuto.

En ese supuesto:

- los socios conservan el derecho individual de información y control (art. 55 LGS).

Si posteriormente la sociedad queda comprendida en un supuesto que exige sindicatura, deberá designarse aunque el estatuto no sea reformado.

¿Quiénes pueden ser síndicos?

Pueden ser designados:

- abogados con título habilitante;
- contadores públicos con título habilitante;
- sociedades integradas exclusivamente por abogados y/o contadores, con responsabilidad solidaria.

La sindicatura es un órgano de **fiscalización técnica**.
Por ello la ley exige una calificación profesional específica.

Ideas principales

Tema	Regla
Designación	Asamblea ordinaria
Suplentes	Igual número que titulares
Sindicatura colegiada	Casos previstos por el art. 299 LGS
Prescindencia	Sólo cuando la ley lo permite
Requisitos	Abogado, contador o sociedad profesional

No confundir:

- **Consejo de Vigilancia:** integrado por accionistas.
- **Sindicatura:** integrada por profesionales.

Inhabilidades e incompatibilidades

No pueden desempeñarse como síndicos:

- quienes no estén habilitados para ser directores;
- los directores, gerentes y empleados de la sociedad;
- los directores, gerentes y empleados de sociedades controlantes o controladas;
- determinados familiares de directores y gerentes.

Las incompatibilidades buscan asegurar la **independencia** del órgano de fiscalización.

Parentesco e incompatibilidad

Tampoco pueden ser síndicos:

- el cónyuge de directores o gerentes;
- los parientes por consanguinidad en línea recta;
- los colaterales hasta el cuarto grado;
- los afines hasta el segundo grado.

La fiscalización exige independencia respecto de quienes administran la sociedad.

Síndico y auditor externo

Existe discusión sobre si una misma persona puede actuar como:

- síndico societario; y
- auditor externo de la sociedad.

La posición admitida por las normas profesionales considera ambas funciones compatibles, siempre que:

- se mantenga la independencia profesional;
- no exista relación de dependencia;
- los informes se emitan separadamente.

En las sociedades sujetas a oferta pública, la independencia debe ser objeto de especial evaluación.

Duración, revocación y renuncia

Duración

- El estatuto fija el plazo.
- No puede exceder de **tres ejercicios**.
- El síndico permanece hasta ser reemplazado.
- Puede ser reelegido indefinidamente.

Revocación

- Corresponde a la asamblea ordinaria.
- Puede decidirse sin causa.
- No procede si se opone el **5 % del capital social**.

Renuncia

- Puede presentarse en cualquier momento.
- Debe ser aceptada por la asamblea ordinaria.

- El síndico continúa en funciones hasta su aceptación.

Vacancia y reemplazo

Debe elegirse igual número de:

- síndicos titulares;
- síndicos suplentes.

Si el titular no puede continuar en funciones, debe ser reemplazado por el suplente correspondiente.

¿Quién realiza la convocatoria?

- En la sindicatura unipersonal: el directorio.
- En la comisión fiscalizadora: el propio órgano de fiscalización.

El reemplazo debe producirse con rapidez para asegurar la continuidad del control societario.

Falta de suplente e impedimento sobreviniente

Si el suplente no puede asumir

El directorio debe convocar inmediatamente a:

- asamblea ordinaria; o
 - asamblea de clase, si el síndico había sido elegido por una clase de acciones.
- La asamblea designará un nuevo síndico hasta completar el período.

Si aparece una incompatibilidad sobreviniente

El síndico debe:

- cesar inmediatamente en sus funciones;
- comunicarlo al directorio dentro de los diez días.

La omisión de informar puede generar responsabilidad conforme al art. 296 LGS.

Remuneración de los síndicos

La función sindical es **remunerada**.

La remuneración:

- debe guardar relación con la tarea profesional;
- debe considerar la responsabilidad asumida;
- no depende de las ganancias sociales;
- no está sujeta a los límites del art. 261 LGS.

Si el estatuto no fija el monto, corresponde determinarlo a la asamblea.

El síndico cumple una función técnica de fiscalización, no una función de gestión.

Carácter personal e indelegable

La función sindical es:

- individual;
- personal;
- indelegable.

El síndico puede valerse de colaboradores para:

- recopilar antecedentes;
- analizar documentación;
- realizar tareas auxiliares.

La fiscalización sólo puede ser ejercida personalmente por el síndico.
No puede actuar mediante mandatarios, delegados o gestores.

Responsabilidad del síndico

Artículo 296 LGS

Los síndicos responden en forma:

- **ilimitada;**
- **solidaria;**
por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por:
 - la ley;
 - el estatuto;
 - el reglamento.

La responsabilidad comprende el período que se extiende desde la aceptación del cargo hasta el cese efectivo.

Supuestos de responsabilidad

Además del incumplimiento de los deberes del art. 294, el síndico puede responder por:

- nulidad de determinadas decisiones asamblearias;
- distribución indebida de dividendos;
- inexactitudes vinculadas con emisiones de valores;
- otros actos expresamente previstos por la ley.

La decisión asamblearia que declara la responsabilidad produce la remoción automática del síndico.

Responsabilidad junto con los directores

Artículo 297 LGS

El síndico responde solidariamente con los directores cuando:

1. los directores causaron un daño mediante una conducta irregular;
2. el síndico podía controlar esa actuación;
3. una intervención oportuna habría evitado o reducido el daño.

No responde simplemente porque los directores hayan causado un daño.
Debe existir una omisión relevante en el ejercicio de su función de fiscalización.

Extinción de la responsabilidad

La responsabilidad puede extinguirse por:

- aprobación de la gestión;
- renuncia a promover la acción;
- transacción aprobada por la asamblea.

Estas decisiones no producen efecto cuando:

- existe violación de la ley, el estatuto o el reglamento;
- se opone al menos el 5 % del capital;
- existe liquidación coactiva o concursal.

La aprobación de la gestión no funciona como una liberación general frente a incumplimientos legales.

Fiscalización estatal

La Ley General de Sociedades prevé dos sistemas:

- **Fiscalización estatal permanente** (art. 299 LGS).
- **Fiscalización estatal limitada** (arts. 300 y 301 LGS).

La autoridad de contralor ejerce estas funciones durante la vida de la sociedad, según el grado de control que la ley establezca.

El fundamento de la fiscalización estatal es la protección del interés público y de los terceros.

Importante

ARTICULO 299. — Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos:

1º) Hagan oferta pública de sus acciones o debentures;

2º) Tengan capital social superior a pesos argentinos quinientos (a500), *monto éste que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que el 2.000.000.000) el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente, conforme la previsión del presente inciso.)*

3º) Sean de participación estatal, ya sea por la participación del Estado nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y/o los organismos estatales legalmente autorizados al efecto. (Inciso sustituido por art. 49 del Decreto N° 70/2023 B.O. 21/12/2023.)

4º) Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros;

5º) Exploten concesiones o servicios públicos;

6º) Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.

7º) Se trate de Sociedades Anónimas Unipersonales. (Inciso incorporado por punto 2.26 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1º de agosto de 2015, texto según art. 1º de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014)

Fiscalización estatal limitada.

ARTICULO 300. — La fiscalización por la autoridad de contralor de las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital, a los efectos de los artículos 53 y 167.

Fiscalización estatal limitada: extensión.

ARTICULO 301. — La autoridad de contralor podrá ejercer funciones de vigilancia en las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, en cualquiera de los siguientes casos:

1º) Cuando lo soliciten accionistas que representen el diez por ciento (10 %) del capital suscrito o lo requiera cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación;

2º) Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público.

Fiscalización estatal permanente

Quedan sujetas, entre otras, las sociedades que:

- hacen oferta pública de acciones o debentures;
- superan el capital previsto por el art. 299 inc. 2;
- son sociedades de economía mixta;
- explotan concesiones o servicios públicos;
- realizan operaciones de capitalización o ahorro;
- son controlantes o controladas de otras sociedades fiscalizadas;
- son sociedades anónimas unipersonales.

La autoridad de contralor puede:

- examinar libros y documentación;
- requerir informes;
- realizar inspecciones;

- recibir denuncias.

Fiscalización estatal limitada

Las sociedades no comprendidas en el art. 299 están sujetas, en principio, al control de:

- constitución;
- reformas del estatuto;
- variaciones de capital;
- valuación de aportes en especie.

Excepciones

La autoridad de contralor puede ampliar su intervención cuando:

- lo solicitan accionistas que representen al menos el 10 % del capital o un síndico;
- exista un interés público comprometido.

Sanciones administrativas

La autoridad de contralor puede aplicar:

- apercibimiento;
- apercibimiento con publicación;
- multas.

Las multas impuestas a directores o síndicos deben ser abonadas por ellos personalmente.

La sociedad no puede asumir ese pago.

Facultades judiciales

La autoridad de contralor puede solicitar judicialmente:

- suspensión de resoluciones sociales;
- intervención de la administración;
- disolución y liquidación de la sociedad.

Estas medidas proceden en los supuestos previstos por los arts. 301 y 303 LGS.

Importante

ARTICULO 301. — La autoridad de contralor podrá ejercer funciones de vigilancia en las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, en cualquiera de los siguientes casos:

1º) Cuando lo soliciten accionistas que representen el diez por ciento (10 %) del capital suscrito o lo requiera cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación;

2º) Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público.

ARTICULO 303. — La autoridad de contralor está facultada para solicitar al juez del domicilio de la sociedad competente en materia comercial:

1º) La suspensión de las resoluciones de sus órganos si las mismas fueren contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento;

2º) La intervención de su administración en los casos del inciso anterior cuando ella haga oferta pública de sus acciones o debentures, o realice operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requiera dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros y en el supuesto del artículo 301, inciso 2.

La intervención tendrá por objeto remediar las causas que la motivaron y si no fuere ello posible, disolución y liquidación;

3º) La disolución y liquidación en los casos a que se refieren los incisos 3, 4, 5, 8 y 9 del artículo 94 y la liquidación en el caso del inciso 2 de dicho artículo.

Ideas principales

Fiscalización	Alcance
Permanente	Control integral durante la vida de la sociedad
Limitada	Constitución, reformas y capital, con excepciones
Sanciones	Apercibimiento y multas
Medidas judiciales	Suspensión, intervención, disolución y liquidación

La intensidad del control estatal depende del interés público comprometido por la actividad o características de la sociedad.

Responsabilidad por ocultación

Artículo 305 LGS

Los directores y síndicos responden **ilimitada y solidariamente** cuando:

- conocen que la sociedad se encuentra comprendida en alguno de los supuestos del art. 299 LGS; y
- omiten comunicar esa circunstancia a la autoridad de contralor.

También pueden ser sancionados cuando:

- eluden; o
- intentan eludir
la fiscalización estatal.

La finalidad de la norma es impedir que una sociedad evite indebidamente el régimen de fiscalización estatal permanente.

Speaker notes